- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ویکي فقه
- ویکي السؤال
- اشتراکگذاری
  - ایتا
  - تلگرام
  - واتساپ

ساز و اعراب :بعد تحديد النص
گذاری استفاده کنید. :الترجمة Alt+t
چنانچه بخشی از الترجمة من
متن انتخاب نشود :النوع الثاني
به صورت پیش Alt+Ctrl+t
فرض همه متن البحث في
انتخاب می شود :مجموعة القرآن
Alt+q
البحث في
مجموعة
:المفردات Alt+l
البحث في
:مجموعة الرجال
Alt+r
:الملخص Alt+s
الملخص من
:النوع الثاني
Alt+Ctrl+s
:التعريب Alt+d

- ترجمه
- ترجمه 2
- خلاصه ساز
- خلاصه ساز 2
- اعراب گذاری

الصفحة الأولى «الصفحة السابقة الجزء : 48 انتقل الي الصفحة 153 الصفحة التالية» الصفحة الأخيرة»»

اول»» «قبلي الجزء : 48 برو به 153 «بعدي آخر»»

اسم الكتاب :

فقه اهل بیت ـ فارسی الجزء : 48 صفحة : 153

المؤلف :

موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی

- جستجوی سریع
- ترجمه
- ترجمه 2
- خلاصه ساز
- خلاصه ساز 2
- اعراب گذاری

هر جهت آماده کند و آن را با شرایط واجبش که از جمله آن، طهارت و وضو داشتن است به جای آورد. لذا حتی اگر هنوز وقت نماز نرسیده است ،امّا می‌داند که هنگام دخول وقت، دیگر آبی برای وضو گرفتن پیدا نمی‌شود واجب است آبی را که در اختیار دارد برای وضو نگه دارد وآن را به مصرف دیگری نرساند .

اما حفظ و نگهداری حیوان تا بدان جا تأکید شده که اگر شخصی مقداری آب در اختیار دارد و حیوان یا حیوانات او تشنه هستند، باید آب را به آنها بدهد، چند برای وضو آبی باقی نماند و مجبور به تیمّم شود.

شهید ثانی در این باره می‌گوید:

شرط التيمّم خوف العطش حاصل أو متوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال لنفس» محترمة ولو حيواناً»؛ (41)

از شرایط جواز تیمم، ترس از عطشی است که برای نفس محترمه‌ای ـ گرچه حیوان باشد ـ بوجود آمده» و یا انتظار می‌رود به طور معمول و یا بر اساس قراین و شواهدی، به وجود آید و در آنجا آبی یافت نشود».

علامه حلّی (42) و فقهای دیگر نیز به این مسئله تصریح نموده‌اند و برای حفظ جان حیوان، حکم به جواز داده‌اند. البته برخی از فقها مانند محقق حلّی (43) وصاحب مدارك (44) و محدّث بحرانی (45) در وجه جواز تیمّم اشکال نموده و آن را از باب «حفظ نفس محترمه» ندانسته، بلکه از باب حفظ مال به حساب آورده‌اند و جواز تیمم را مبتنی بر نیاز به حیوان و دفع ضرر مالی کرده اند. اما صاحب جواهر به آن اشکال کرده و آن را مخالف اطلاق عبارات فقها می‌داند و در تعریض به این نظر می‌گوید:

---

(41) الروضة البهيّه، ج 1، ص448 .
(42) منتهى المطلب، ج1، ص135 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج1، ص61.
(43) المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص368.
(44) مدارك الأحكام، ج 2، ص195.
(45) حدائق الناظره، ج 4، ص290 (الخوف على الدوابّ خوف على‌المال).

إن مكتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir